



**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA**
____ REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA CONTRATADA ____

CLÁUSULA I – DAS PARTES

De um lado, SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 93.445.773/0001-62, com sede na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, nº 871, no Município de Taquari/RS, CEP 95.860-000, por meio de seu Representante Legal infra-assinado, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA;

E do outro lado, as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado submetidas ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (documento registrado no Livro B-107, às folhas 67 a 91, sob número 9457, do Ofício dos Registros Públicos de Taquari-RS), instrumento ao qual o presente aditivo se encontra vinculado, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE, CLIENTE ou ASSINANTE, nomeadas e qualificadas por meio de TERMO DE CONTRATAÇÃO ou outra forma alternativa de adesão ao supracitado instrumento ora aditivado;

CLÁUSULA II – DO OBJETO

Por este instrumento de Aditivo Contratual, que passa a fazer parte do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (documento registrado no Livro B-107, às folhas 67 a 91, sob número 9457, do Ofício dos Registros Públicos de Taquari-RS), acordam as partes sobre os itens e condições especificados na Cláusula III a seguir:

CLÁUSULA III – DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA CONTRATADA

Item 1. Considerando a formação de grupo econômico, nos termos dos artigos 2º, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, 265 da Lei nº 6.404/64 e 286 a 298 do Código Civil Brasileiro, a parte CONTRATADA formaliza perante seus CONTRATANTES, CLIENTES e/ou ASSINANTES que os serviços prestados pela SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA serão desmembrados nas seguintes empresas que compõem o GRUPO SEITEL TELECOM:

Empresa	Serviços
SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço De Comunicação (SCM)
SEITEL LOCAÇÕES LTDA	Locação de Equipamentos
SEITEL SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET LTDA	IP e Conexão à Internet (SCI)
SEITEL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Suporte e Firewall

Item 2. Em consonância com o disposto, no parágrafo primeiro do item “DAS PARTES” do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA em pauta, onde se lê:

“De um lado, **SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP**, doravante denominada **PRESTADORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ 93.445.773/0001-62, com sede na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, nº 871, no município de Taquari/RS, CEP 95860-000, neste ato, representada por seu procurador ao final assinado e, de outro lado, as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das formas alternativas de adesão descritas no presente Contrato, doravante denominadas simplesmente **ASSINANTE**, nomeadas e qualificadas por meio de Termo de Contratação, parte integrante deste Contrato, ou por forma alternativa de adesão ao presente instrumento, têm entre si justo e contratado este instrumento particular, acordando integralmente quanto às cláusulas e às condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.”

passa a apresentar a seguinte nova redação, expressando as modificações ora introduzidas:

“De um lado, **GRUPO SEITEL TELECOM**, doravante denominado **PRESTADORA**, composto pelas pessoas jurídicas de direito privado, **SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 93.445.773/0001-62, **SEITEL SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 51.401.762/0001-30, **SEITEL LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 51.401.785/0001-45 e **SEITEL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 51.394.263/0001-63, com sede na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, nº 871, respectivamente às salas 04, 01, 05 e 02, Bairro Léo Alvim Faller, na cidade de Taquari/RS, CEP 95.860-000, neste ato, representado por sua procuradora ao final assinada, e, de outro lado, as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das formas alternativas de adesão descritas no presente Contrato, doravante denominadas simplesmente **ASSINANTE**, nomeadas e qualificadas por meio de Termo de Contratação, parte integrante deste Contrato, ou por forma alternativa de adesão ao presente instrumento, têm entre si justo e contratado este instrumento particular, acordando integralmente quanto às cláusulas e às condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.”

CLÁUSULA IV – DO COMODATO, DA LOCAÇÃO E DA OPÇÃO DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS

Item 1. Igualmente em razão da formação do grupo econômico, **GRUPO SEITEL TELECOM**, o fornecimento, pela **PRESTADORA** ao **ASSINANTE**, dos equipamentos necessários à fruição dos serviços contratados, a partir desta data, dar-se-á sob o regime de locação, não importando em qualquer acréscimo de valor na mensalidade total paga pelo **ASSINANTE**. Com efeito, a “CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA” do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA passa a vigor nos seguintes termos, revogando a redação constante do pacto original, em toda a sua extensão:

"CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LOCAÇÃO, COMODATO E OPÇÃO DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS

14.1. Os equipamentos descritos na Ordem de Serviço de Instalação e/ou no Termo de Contratação, conectados à rede da PRESTADORA, possibilitam o acesso do ASSINANTE, motivo pelo qual são imprescindíveis para a fruição do serviço ora contratado.

14.2. O ASSINANTE receberá DA PRESTADORA os equipamentos referidos na cláusula 14.1 em regime de locação, portanto, nos termos do Código Civil Brasileiro, ficará responsável: (i) por servir-se dos equipamentos alugados apenas para o uso convencionado ou presumido, conforme sua natureza e circunstâncias, bem como tratá-los com o mesmo cuidado como se seus fossem; (ii) por pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados; e (iii) por restituir os equipamentos, finda a locação, no estado em que os recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

14.3. A PRESTADORA poderá disponibilizar ao ASSINANTE outros equipamentos destinados ao atendimento de demanda exclusiva, que serão ofertados igualmente sob o regime de locação, ou, no caso de ajuste prévio e escrito entre as partes, sob o regime de comodato ou mediante opção de compra.

14.4. É vedado ao ASSINANTE remover os equipamentos do local original da instalação, bem como alterar qualquer característica original da instalação. Também é vedado ao ASSINANTE qualquer espécie de reparo, manutenção ou abertura dos aparelhos para qualquer fim, considerando-se tal ocorrência como falta grave e ensejadora de imediata rescisão deste Contrato. A manutenção dos equipamentos deverá ser feita por empregados da PRESTADORA ou por terceiros autorizados.

14.5. Em caso de dano a equipamentos locados ou cedidos em comodato, em decorrência de manutenção indevida, o ASSINANTE, além de arcar com os custos de reposição do equipamento danificado, arcará também com os custos de Taxa de Serviço e outros que se fizerem necessários para reparar a ação indevida.

14.6. O ASSINANTE não poderá emprestar, ceder ou mesmo sublocar, total ou parcialmente, os equipamentos fornecidos pela PRESTADORA em regime de locação.

14.7. O ASSINANTE, a seu exclusivo critério, poderá desinstalar os equipamentos e entregá-los no endereço da PRESTADORA constante no Termo de Contratação, oportunidade em que os equipamentos serão recebidos, mediante recibo, e testados pela equipe técnica da PRESTADORA que, ao constatar avarias e/ou adulterações, elaborará laudo técnico que embasará a emissão de cobrança pelos danos identificados.

14.8. Sendo a PRESTADORA a legítima proprietária dos equipamentos fornecidos ao ASSINANTE, com exceção daqueles adquiridos a título oneroso (compra), em caso de eventual rescisão contratual, o ASSINANTE devolverá ou disponibilizará os equipamentos para retirada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, podendo agendar a devolução através do Centro de Atendimento, sob pena de, não o fazendo, ser obrigado ao ressarcimento dos respectivos valores à época do fato.

14.9. Na hipótese de ausência do ASSINANTE no local e data agendados para a retirada e devolução dos equipamentos, ou de recusa na devolução dos mesmos, poderá o ASSINANTE estar incorrendo no crime de apropriação indébita, sujeito às penas legais previstas no artigo 168 do Código Penal, ficando ainda facultado à PRESTADORA emitir documento de cobrança conforme preço vigente dos referidos equipamentos, independente de prévia notificação, podendo levar o título a protesto, bem como encaminhar o nome do ASSINANTE aos órgãos de proteção ao crédito.

CLÁUSULA IV – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

As partes ratificam as demais disposições do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (documento registrado no Livro B-107, às folhas 67 a 91, sob número 9457, do Ofício dos Registros Públicos de Taquari-RS), naquilo que não colidir com o presente instrumento.

CLÁUSULA V – DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente instrumento fica vinculado ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (documento registrado no Livro B-107, às folhas 67 a 91, sob número 9457, do Ofício dos Registros Públicos de Taquari-RS).

A adesão pelo CONTRATANTE, CLIENTE ou ASSINANTE aos termos do presente Aditivo Contratual, visto que já previamente cientificado da reorganização societária da CONTRATADA, seja pelo Comunicado disponibilizado na “Central do Assinante”, seja por envio de mensagem eletrônica institucional (e-mail) ou link na página oficial da CONTRATADA (<<https://www.seitel.com.br/>>), dar-se-á mediante pagamento parcial ou total de qualquer valor relativo aos serviços disponibilizados pelo GRUPO SEITEL TELECOM.

Taquari, RS, 1º de agosto de 2023.

GRUPO SEITEL TELECOM

SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SEITEL LOCAÇÕES LTDA
SEITEL SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET LTDA
SEITEL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA